HMAA
Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo



HMAA
Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo

CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

Iguatu – CE
Versão 1.0 – de 24 de junho de 2024
Versão atualizada 2.0 de 27 de agosto de 2026

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

HOSPITAL E MATERNIDADE DR. AGENOR ARAÚJO

Sumário

MENSAGEM INICIAL 4
1. APROVAÇÃO E APLICAÇÃO 6
2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 7
2.1. Missão 7
2.2. Visão 7
2.3. Valores 7
4. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 8
5. COMPROMETIMENTO E SERIEDADE 8
6. O HMAA E SUAS PESSOAS 8
6.1. Ambiente de trabalho digno e harmonioso 8
6.2. Diversidade 9
6.3. Cordialidade no ambiente de trabalho 9
6.4. Saúde e segurança no ambiente de trabalho 9
6.5. Privacidade e proteção de dados pessoais 10
6.6. Uso de substâncias que podem afetar a capacidade de trabalho: álcool, drogas e medicamentos 10
6.7. Brindes, entretenimento ou hospitalidade 11
6.8. Corpo clínico 12
6.9. Bens do HMAA 12
6.10. Uso adequado de recursos: preservação dos materiais 12
6.11. Senhas: são individuais 13
6.12. Registros contábeis: precisão 14
6.13. Propriedade intelectual 14
6.14. Confidencialidade das informações 14
6.15. Mídias sociais e publicidade 15
6.16. Conflito de interesses 16
6.17. Contratação de parentes 16
6.18. Fofoca no ambiente de trabalho 17
7. RESPEITO E PREVENÇÃO AO ASSÉDIO 18
7.1. Assédio moral 18
7.2. Assédio sexual 19
8. RESPONSABILIDADE COM A SOCIEDADE 20

8.1. Pacientes e seus familiares 20
8.2. Confidencialidade 20
8.3. Fotografias e vídeos 21
8.4. Direitos humanos e não tolerância ao trabalho infantil ou em situação degradante 21
8.5. Não tolerância a discriminação 21
8.6. Meio ambiente 21
9. NOSSA ATUAÇÃO NO MERCADO 22
9.1. Fornecedores 22
9.2. Operadoras, planos e seguros de saúde 24
9.3. Política de tolerância zero às práticas de corrupção e suborno 24
9.4. Contribuições políticas 25
9.5. Doações e patrocínio 26
9.6. Atividades políticas, associativas e comunitárias 26
9.7. Concorrência 26
9.8. Preceptores, Residentes e Alunos 27
10. CONFORMIDADE LEGAL 28
10.1. Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 28
11. CANAL DE ÉTICA 28
11.1. Anonimato, confidencialidade e proteção ao denunciante 29
12. VIOLAÇÕES 29
13. MEDIDAS DISCIPLINARES 29
14. AMBIENTE REGULATÓRIO 30
15. SIGILO E PROTEÇÃO 31
16. RELACIONAMENTOS EXTERNOS 32
16.1. Relacionamento externo – clientes públicos 32
16.2. Relacionamento externo – concorrentes 32
20. PRINCIPAIS DÚVIDAS E RESPOSTAS 34

HMAA
Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Desde 1948, o **Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo – HMAA** exerce seu compromisso de oferecer assistência à saúde com qualidade, segurança e humanização à população de Iguatu, no centro-sul do Estado do Ceará, e aos demais municípios da região.

Ao longo de sua trajetória, o HMAA consolidou-se como uma instituição comprometida com a vida, a dignidade das pessoas e a melhoria contínua da assistência à saúde. Nossa atuação é pautada pela responsabilidade social e corporativa e pela construção de relações baseadas na confiança, no respeito, na transparência e na ética com nossos pacientes e familiares, colaboradores, parceiros, fornecedores, entes governamentais e toda a comunidade.

Nesse contexto, nosso **Código de Ética e Conduta** representa um importante instrumento de fortalecimento da cultura institucional. Construído a partir da nossa missão, visão, valores e princípios, estabelece diretrizes para orientar comportamentos, decisões e relações, promovendo uma cultura de **integridade, respeito, honestidade, transparência, responsabilidade, sustentabilidade e compromisso com a excelência**.

O HMAA acredita que cuidar da saúde vai além do diagnóstico e do tratamento. Significa atuar de forma integral, contemplando a prevenção de doenças, a promoção da saúde, o diagnóstico oportuno, a educação em saúde, a segurança do paciente e a humanização do cuidado. Por isso, buscamos continuamente aprimorar nossa estrutura, incorporar novas tecnologias, qualificar nossos processos e desenvolver modelos de atenção que contribuam para melhores experiências e resultados para aqueles que confiam em nossa instituição.

Cada paciente que chega ao HMAA é recebido com respeito, acolhimento, atenção e cuidado, independentemente da modalidade de atendimento. Nossa missão é assegurar uma assistência pautada na **qualidade, competência técnica, segurança, equidade, transparência e dignidade**, reconhecendo que cada pessoa é única e merece ser cuidada de forma integral e humanizada.

A ética, portanto, não deve estar restrita às páginas deste Código. Ela precisa estar presente em nossas atitudes, relações e decisões cotidianas. Cada colaborador e parceiro do HMAA possui responsabilidade individual e coletiva na construção de um ambiente íntegro, seguro, respeitoso e alinhado aos princípios institucionais.

Este Código expressa os padrões de comportamento esperados de todos que fazem parte do HMAA e oferece orientações para que nossas escolhas estejam sempre alinhadas ao propósito de cuidar das pessoas e preservar a confiança depositada em nossa instituição.

Seguimos comprometidos com uma gestão responsável, transparente e sustentável, fortalecendo continuamente uma cultura na qual **cuidar, respeitar, agir com integridade e buscar a excelência** sejam compromissos de todos.

Leia. Compreenda. Pergunte. Pratique.

Iguatu – CE, julho de 2026

Presidente da Associação

Versão 0.0 – de xxx de xxxx / Versão atualizada 1.0 de agosto de 2026

1. APROVAÇÃO E APLICAÇÃO

Este Código de Ética e Conduta (“Código”) foi aprovado pela Gestão do HMAA, sendo versão inicial na data desta publicação.

Este Código aplica-se a todos os diretores, empregados e funcionários (celetistas ou não), aprendizes, estagiários, membros do comitê, colaboradores, assessores, procuradores (“Colaboradores”), bem como toda pessoa física, jurídica ou entidade não personificada, incluindo, mas sem limitação, sociedades de qualquer tipo, de fato ou de direito, consórcio, parceria, associação, joint venture e fundos de investimento, não pertencente ao HOSPITAL E MATERNIDADE DR. AGENOR ARAÚJO - HMAA que atue, direta ou indiretamente, de qualquer forma, em nome do Hospital, incluindo, mas não se limitando, a prestadores de serviço, consultores, parceiros, distribuidores, representantes, mandatários, clientes, procuradores, fornecedores, despachantes, que tenham, ou possam vir a ter, acesso a informações confidenciais e/ou de natureza estratégica, financeira, técnica, comercial ou negocial relativa ao Hospital (“Terceiros”).

O presente Código será amplamente divulgado, através de ações consistentes e periódicas, além da permanente divulgação no website e redes sociais oficiais do HMAA. Deste modo, não será tolerada a eventual alegação de desconhecimento dos princípios e diretrizes aqui estabelecidos.

As regras e procedimentos aqui descritos não cobrem todas as situações que podem surgir no cotidiano das atividades do HMAA e de seus Colaboradores. Ainda assim, é recomendado que o Colaborador sempre utilize este Código e os princípios como orientação geral para a tomada de qualquer decisão.

Quando estiver diante de situação que gere dúvida, presenciar, ou tomar conhecimento de algo que seja contrário às regras contidas neste Código, consulte seu gestor ou a área de Gestão de Pessoas, Compliance ou utilize o Canal de Ética.

O HMAA garante o anonimato das comunicações, salvo ordem de autoridade judicial ou administrativa em contrário. O indivíduo que decidir se identificar terá igualmente preservado o sigilo do relato e de sua identidade. Sob nenhuma hipótese e sob pena das sanções aplicáveis, o Hospital admitirá a retaliação do indivíduo que se reportar ao Canal de Ética.

O HMAA não assume a responsabilidade de Colaboradores ou Terceiros que transgridam a lei ou cometam infrações no exercício de suas funções. Caso o HMAA

venha a ser responsabilizado ou sofra prejuízo de qualquer natureza por atos de seus Colaboradores ou Terceiros, poderá exercer o direito de regresso em face dos responsáveis pelos danos causados.

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES

2.1. Missão

Prestar serviços de saúde para população do município de Iguatu e região, com foco na humanização, qualidade e resolutividade.

2.2. Visão

Ser reconhecido como instituição de referência em assistência à saúde, ensino e gestão hospitalar, destacando-se pela excelência clínica, segurança do paciente, inovação, sustentabilidade, ética, humanização do cuidado e compromisso com a melhoria contínua da qualidade, buscando permanentemente certificações e acreditações que atestem a excelência de seus processos assistenciais e administrativos.

2.3. Valores

- ✓ Cuidar da Vida;
- ✓ Compromisso com a comunidade;
- ✓ Respeito e empatia;
- ✓ Inovação e Tecnologia;
- ✓ Segurança com Responsabilidade Socio Ambiental.

3. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

O presente programa é pensado e estruturado pelos Diretores, os quais estão inteiramente comprometidos com a efetiva implementação e eficácia das normas de conduta aqui idealizadas.

4. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Este Código de Ética contempla as principais orientações éticas e morais que devem conduzir as relações internas, negociais e governamentais da instituição.

Ele é aplicável a todos os colaboradores, inclusive as empresas terceirizadas que prestam serviço para este Hospital em caráter de exclusividade.

5. COMPROMETIMENTO E SERIEDADE

Dentre os valores do Hospital, a busca pela excelência com ética e transparência, é pilar de sustentação da história e do crescimento da unidade hospitalar, razão pela qual a alta Diretoria e os colaboradores se comprometem com o presente código e pelo cumprimento às leis, prezando pela sua aplicabilidade e eficiência.

6. O HMAA E SUAS PESSOAS

6.1. Ambiente de trabalho digno e harmonioso

O HMAA preza por um ambiente de trabalho acolhedor, igualitário e meritocrático. Nossa equipe, profissionais e colaboradores são o nosso mais valioso ativo e para que possam desempenhar o seu melhor, nos comprometemos todos os dias com um ambiente de trabalho livre, saudável, produtivo, seguro, inclusivo e de respeito mútuo.

6.2. Diversidade

Buscamos que todos os nossos profissionais e Colaboradores se sintam acolhidos em nossa sociedade, devendo, portanto, ser tratados com respeito e dignidade e ter a oportunidade de crescimento profissional.

Estimulamos um ambiente que abrace a diversidade e garanta que decisões como promoção ou contratação de um profissional e/ou colaborador jamais serão pautadas por preconceito de gênero, cor, religião, orientação sexual, identidade sexual, orientação política, idade, nacionalidade ou deficiência. Este ambiente é a base de nossa identidade e acreditamos verdadeiramente que o melhor lugar para se trabalhar é aquele onde todos têm voz.

Nesse contexto, importante mencionar que o HMAA não tolera qualquer prática que constranja, humilhe ou viole, de qualquer forma, a dignidade de seus Colaboradores e/ou de terceiros.

6.3. Cordialidade no ambiente de trabalho

Encorajamos um ambiente de trabalho onde a cordialidade seja a regra e todos se tratem com respeito. Em nenhum contexto a utilização de linguagem inadequada é vista como uma forma permitida de tratamento.

Lembramos que, caso se encontre em uma situação destas, ou tenha dúvida sobre a conduta de algum colega, procure a área de Compliance Officer, Departamento de Gestão de Pessoas ou entre em contato através do Canal de Ética.

7.3.1. Comunicação ética entre os profissionais

A comunicação entre os profissionais deve ser clara, respeitosa, objetiva e segura, priorizando sempre a continuidade da assistência.

Não serão toleradas e serão passíveis de penalidades disciplinares:

- discussões em frente aos pacientes;
- desqualificação pública de colegas;
- críticas ofensivas entre membros da equipe;
- informações incompletas que possam comprometer a assistência.

A passagem de plantão deverá ocorrer de forma organizada, completa e documentada.

6.4. Saúde e segurança no ambiente de trabalho

A segurança do local de trabalho é uma obrigação legal. Contudo, tanto a saúde de nossos profissionais e colaboradores quanto a existência de um ambiente seguro dependem do trabalho de todos. As regras e normas internas devem ser respeitadas.

A utilização e fiscalização do correto uso dos equipamentos e materiais devem ser sempre observadas. Por isso, solicitamos que sempre chequem se seus colegas, fornecedores e quaisquer outros profissionais estão seguindo devidamente as normas de saúde e segurança do trabalho. Caso você identifique qualquer não- conformidade ou situação de risco, intervenha. Essa responsabilidade é de todos nós.

7.4.1. Uso obrigatório de EPIs

É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) compatíveis com a atividade desenvolvida.

O colaborador deverá:

- utilizar corretamente os EPIs;
- conservar os equipamentos;

- comunicar defeitos;
- substituir imediatamente equipamentos danificados;
- cumprir normas de biossegurança;
- observar precauções padrão.

A recusa injustificada ao uso de EPI constitui descumprimento das normas internas e poderá ensejar medidas disciplinares.

6.5. Privacidade e proteção de dados pessoais

O HMAA respeita a privacidade de seus profissionais e colaboradores e garante que os registros e informações serão tratados de forma confidencial e serão acessados apenas quando estritamente necessário e para fins determinados. O HMAA também observa as leis aplicáveis à proteção de dados pessoais.

Nenhuma informação pessoal de nossos profissionais e colaboradores poderá ser fornecida, a qualquer título, a terceiros, sem o consentimento do titular dos dados.

6.6. Uso de substâncias que podem afetar a capacidade de trabalho: álcool, drogas e medicamentos

As pessoas são a nossa maior força. Dessa forma, devemos estar sempre em nossas melhores condições para atender nossos pacientes com qualidade. Por isso, o uso de substâncias que afetem o desenvolvimento das atividades de nossos profissionais e colaboradores não é permitido.

É proibido estar sob o efeito de uso de álcool e drogas ilícitas, e de fazer uso nas dependências, em qualquer área do HMAA e em qualquer atividade externa como representante, a qualquer título, do HMAA.

Se você faz uso de medicação que comprometa sua capacidade para o trabalho, informe imediatamente ao seu gestor ou à área de Gestão de Pessoas, para que eles possam auxiliá-lo a encontrar o correto encaminhamento da situação. A omissão dessa informação coloca todos em risco. A transparência é o melhor caminho.

6.7. Brindes, entretenimento ou hospitalidade

Entende-se por presentes e hospitalidades qualquer vantagem ou coisa de valor, incluindo brindes, refeições, viagens, eventos de entretenimento, independentemente do valor envolvido.

O recebimento e o oferecimento de brindes, entretenimento ou hospitalidade, em determinadas circunstâncias, é uma prática corrente no mercado. Desta forma, desde que observadas as diretrizes constantes neste Código e na Política Anticorrupção **(fazer)**, o HMAA não a proíbe.

No entanto, para se manter uma boa relação é necessário que tanto o Hospital quanto os fornecedores, nutram uma postura ética e transparente. Assim, quanto aos brindes, cabe destacar que:

(i) o item não deve ultrapassar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais);

(ii) o item não deve ser recebido mais de uma vez, no mesmo ano (janeiro a dezembro), do mesmo fornecedor; e, ainda, como regra geral,

(iii) nenhum brinde, entretenimento ou hospitalidade pode ser recebido ou entregue como condição para a realização de determinado negócio e/ou para influenciar alguma decisão, nem dar a impressão que tem essa finalidade.

Os brindes que não observarem as condições descritas acima deverão ser encaminhados à área de Compliance e Gestão de Pessoas ou a quem ela indicar, para ser dada a devida destinação.

A prática de oferecer e receber brindes para a administração pública está terminantemente vedada.

6.8. Corpo clínico

A prática médica do corpo clínico do HMAA é pautada por postura ética e humanizada, baseada em técnicas e evidências cientificas sólidas e atualizadas, tanto quanto ao uso de métodos e tecnologia para o diagnóstico quanto para a indicação e realização do tratamento mais adequado aos pacientes.

Todas as práticas e intervenções médicas realizadas nos pacientes deverão ser registradas em prontuário clínico, conforme preconiza as recomendações dos conselhos de classes.

O HMAA valoriza a atuação dos médicos e incentiva o desenvolvimento profissional e, sempre que entender oportuno, adotará programas de incentivos visando o aprimoramento técnico profissional.

É responsabilidade de cada profissional participar de treinamentos obrigatórios, capacitações institucionais e buscar constante aperfeiçoamento profissional.

7.8.1 - Exercício Ético Profissional

Todos os profissionais de saúde deverão exercer suas atividades em estrita observância aos respectivos Códigos de Ética Profissional, às normas dos Conselhos de Classe, à legislação vigente e aos protocolos institucionais.

É dever do profissional:

- manter sua inscrição profissional regular perante o respectivo Conselho;
- atuar dentro dos limites legais de sua profissão;
- respeitar as competências dos demais profissionais da equipe multiprofissional;
- comunicar imediatamente à liderança situações que possam representar exercício ilegal da profissão ou infrações éticas.

7.8.2 Segurança do Paciente

A segurança do paciente constitui valor institucional e responsabilidade de todos os profissionais.

São deveres dos colaboradores:

- cumprir integralmente os protocolos institucionais de segurança;
- identificar corretamente o paciente;
- realizar conferência segura de medicamentos;
- prevenir quedas, lesões por pressão e infecções relacionadas à assistência;
- comunicar incidentes, eventos adversos e quase falhas (near miss), sem receio de represálias;
- colaborar com investigações de eventos adversos visando o aprendizado organizacional e melhoria contínua.

6.9. Bens do HMAA

O HMAA confia que seus Colaboradores tomarão as melhores decisões para o bem-estar de todos, gerando valor para nossa instituição.

A boa-fé esperada consiste ainda no fornecimento de informações relativas às operações do HMAA com precisão, ética e transparência.

6.10. Uso adequado de recursos: preservação dos materiais

Os Colaboradores e prestadores de serviços deverão utilizar os recursos do HMAA com a devida diligência e a máxima eficiência.

Todos os recursos disponibilizados têm como fim único o uso profissional. O uso pessoal desses recursos durante o expediente será admitido apenas em situações excepcionais, desde que não infrinja qualquer norma interna e de modo que não prejudique a produtividade.

É vedado o acesso a site com conteúdo pornográfico, que promova jogos, pedofilia, racismo, discriminação, propaganda político-partidária, terrorismo, corrente, ou que divulgue material difamatório ou injurioso.

Toda informação trocada nos dispositivos de trabalho fornecidos pelo HMAA, sejam eles telefones, computadores, tablets e e-mail, estão sujeitos a verificação e controle, ainda que tenham sido fornecidas senhas pessoais de acesso.

Por isso, fazemos questão de frisar que todas as informações trocadas por meio de instrumentos corporativos poderão ser verificadas, a qualquer momento e independentemente de notificação, pelo HMAA e a critério exclusivo desta, sempre que julgar necessária tal verificação.

Alertamos, portanto, os Colaboradores para que não tenham qualquer expectativa de privacidade com relação ao conteúdo dessas mensagens em relação ao HMAA.

As normas previstas neste item, especialmente com relação ao monitoramento pelo HMAA não geram expectativa de privacidade e são aplicáveis ainda que o colaborador utilize aplicativos, dispositivos e ferramentas exclusivos do HMAA (e-mail, servidores, sistemas, internet etc.) em dispositivos móveis pessoais.

7.10.1. Preservação dos recursos específicos da instituição

É dever do colaborador zelar por: equipamentos médicos; equipamentos de informática; mobiliário; medicamentos; materiais hospitalares; materiais esterilizados; prontuários; sistemas eletrônicos; licenças de software; patrimônio físico em geral; instalações prediais; consumo racional de energia e água; gases medicinais e todos os itens de papelaria e almoxariado da instiuição.

Ficam os colaboradores cientes que qualquer dano decorrente de negligência, imprudência, imperícia ou uso inadequado deverá ser imediatamente comunicado ao gestor.

6.11. Senhas: são individuais

Os Colaboradores poderão vir a receber senhas de acesso a diversos instrumentos de trabalho, tais como: acesso a e-mail, intranet, sistemas de controles de pagamentos, sistemas com informações de Colaboradores e pacientes, conforme a atividade a ser exercida.

Toda senha recebida é pessoal e intransferível. Senhas de acesso são concedidas para a pessoa, em demonstração de confiança e respeito, e não podem em nenhuma hipótese ser transferidas ou cedidas para que outros as utilizem, sejam colaboradores, fornecedores ou terceiros.

As consequências da cessão de senhas pessoais são graves, sujeitas a penalidades previstas no Código Penal e na Lei Trabalhista, sem prejuízo de sanções disciplinares.

Se algum colaborador enfrentar qualquer dificuldade com relação a acesso a algum sistema, ou precisar de auxílio em qualquer situação de emergência, deve procurar o seu gestor imediato.

6.12. Registros contábeis: precisão

O HMAA entende que grande parte do processo de tomada de decisões estratégicas passa pelo acompanhamento e precisão das informações que possui. Logo, os registros contábeis do Hospital devem ser precisos, completos e verdadeiros, de forma a refletir com exatidão a natureza de cada transação.

Diante disso, os Colaboradores devem se comprometer a manter todos os registros de informações, contábeis ou não, devidamente atualizados e disponíveis em caso de requisição.

É dever de todos os Colaboradores registrar apenas informações verdadeiras, respeitando procedimentos internos e regras gerais de conduta técnica e boa-fé.

6.13. Propriedade intelectual

Reforçamos que todo o material, informação, conclusão, ideia ou qualquer outro material, produzido pelos Colaboradores para o HMAA, ou com o material ou informação obtida durante o desempenho das suas funções, pertencem exclusivamente ao HMAA.

6.14. Confidencialidade das informações

O HMAA lida com informações confidenciais de seus pacientes, colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros. Determinados Colaboradores e prestadores de serviços, em razão das atividades desenvolvidas, poderão ter acesso a informações médicas e financeiras do Hospital.

Toda informação deve ser considerada, automaticamente, como confidencial e privilegiada. A divulgação de informação confidencial somente pode ocorrer após aprovação expressa e formal da Diretoria do HMAA e de acordo com a legislação vigente e aplicável. Se qualquer colaborador receber alguma solicitação específica, em razão de determinação judicial ou decorrente de procedimento administrativo, deve necessariamente consultar o Departamento Jurídico antes de agir.

Mesmo internamente, o tratamento de informações deve ser restrito apenas àqueles colaboradores e prestadores de serviços que têm necessidade expressa em conhece-las e a sua utilização deverá limitar-se ao âmbito profissional. É dever de todos os colaboradores e prestadores de serviços garantir que o sigilo das informações seja preservado.

Nenhum colaborador ou prestador de serviços pode usar de conhecimento obtido por informação confidencial para fins pessoais, contrários aos interesses do Hospital, ou contrários à legislação vigente e aplicável.

A obrigação de confidencialidade permanece vigente por prazo indeterminado, mesmo após a saída do colaborador do Hospital.

6.15. Mídias sociais e publicidade

O HMAA vale-se dos instrumentos de mídia social para ampliar e melhorar a qualidade de suas comunicações, conferindo maior alcance, mais transparência e celeridade. No entanto, somente os profissionais devidamente autorizados podem registrar opiniões ou responder comentários postados nas mídias sociais em nome do Hospital.

Os Colaboradores não estão autorizados a se manifestar em nome ou a responder comentários feitos para o Hospital ou quaisquer de seus profissionais.

O HMAA conta com canais próprios e terá em seus diretores os porta vozes oficiais indicados para tratar dessas situações. Também é vedada a participação de Colaboradores ou prestadores de serviços em publicidade ou publicação que contenha declaração falsa, enganosa, ou que não seja suscetível a verificação.

A respeito da linguagem a ser utilizada nas mídias sociais, cabe destacar que todos os Colaboradores, quando estiverem representando o HMAA ou quando divulgarem mídias utilizando qualquer elemento que possa vincular o nome e/ou imagem do Hospital, deverão ter conduta compatível com a reputação deste e observar as regras contidas neste Código.

A equipe também não poderá, em hipótese alguma, expor informações sobre pacientes, usuários, parceiros, alunos e fornecedores.

O Hospital espera que as pessoas utilizem as mídias sociais de maneira responsável, observando as diretrizes aqui contidas.

6.16. Conflito de interesses

Os Colaboradores do HMAA devem sempre privilegiar os interesses do Grupo, sendo proibido o recebimento de vantagem para realizar atividades de sua competência ou para favorecer determinada empresa ou pessoa.

Os Colaboradores devem evitar atividades externas que conflitem com aquelas exercidas enquanto profissionais do HMAA.

Na ocorrência de qualquer hipótese que se enquadre nesta descrição, o colaborador deverá comunicar imediatamente à área de Compliance e Gestão de Pessoas. Na solução das situações de conflito de interesses deverão ser sempre considerados, na medida do possível, o interesse, a segurança e o bem-estar do paciente.

6.17. Contratação de parentes

Dependerá de aprovação do Comitê de Compliance a contratação de cônjuge/companheiro (a) ou de parentes em relação de subordinação, direta ou indireta, assim como a alocação de pessoa para posição na qual possa ter a oportunidade de verificar, processar, rever, aprovar, auditar, ou de outra forma afetar o trabalho de um parente ou cônjuge/companheiro (a).

No mesmo sentido, dependerá de aprovação do Comitê de Compliance do HMAA a designação de pessoa para posição na qual possa influenciar promoções salariais ou as condições contratuais de emprego de um parente ou cônjuge/companheiro (a).

Serão considerados parentes: filho (a), pai, mãe, irmão, irmã, cunhado (a), sobrinho (a), tio (a), primo (a), enteado (a), padrasto, madrasta, nora, genro, avô, avó e

neto (a) de atuais Colaboradores e, também, de seus cônjuges/companheiros.

Os casos já existentes na data de divulgação deste Código devem ser comunicados ao Comitê de Compliance do HMAA, para avaliação de eventual conflito de interesses.

6.18. Fofoca no ambiente de trabalho

Espalhar notícias de colegas de trabalho, sejam elas verdadeiras ou não, tanto pessoalmente quanto virtualmente (em redes sociais) pode causar grandes prejuízos tanto ao empregado que pratica referido ato, quanto ao empregador que se mantém inerte frente ao problema.

Conversas de corredores, fofocas, mensagens internas contendo informações íntimas de determinado funcionário, são atitudes consideradas indecorosas, e devem ser coibidas pelos empregadores ou seus representantes no ambiente de trabalho.

Isso porque, apesar de muitas vezes parecerem inofensivas, as fofocas além de tornarem tóxico o ambiente de trabalho, podem causar dano moral àqueles que são vítimas de referida conduta.

Assim a reunião de grupos de colegas de trabalho para conversas, fofocas, ou qualquer tipo de assunto que venha a diminuir, ofender ou maltratar algum colaborador ou paciente, nas dependências da instituição ou em suas proximidades imediatas encontra-se terminantemente proibido.

7.19. Vedação de comercialização de produtos durante o expediente

É vedada a comercialização, divulgação ou intermediação de produtos, serviços, rifas, cosméticos, alimentos, medicamentos, empréstimos, investimentos ou qualquer atividade particular durante a jornada de trabalho ou utilizando recursos da instituição, salvo quando previamente e expressamente autorizada pela Diretoria.

7.20. Pesquisa, Ensino e Inovação

Toda pesquisa envolvendo seres humanos somente poderá ser realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), quando aplicável, observando as normas do Conselho Nacional de Saúde.

Os participantes deverão receber informações claras, prestar consentimento livre e esclarecido e ter sua dignidade, autonomia, privacidade e confidencialidade

integralmente respeitadas.

É vedada qualquer pesquisa realizada em desacordo com a legislação ética vigente ou que coloque participantes em risco desnecessário.

7. RESPEITO E PREVENÇÃO AO ASSÉDIO

Diferenças de opinião e de ideias são comuns e fazem parte de qualquer relação humana.

Um conflito saudável envolve ouvir o outro e respeitá-lo mesmo quando há divergências, construindo relações onde todas as pessoas têm espaço para se expressar sem ofensas.

Quando as diferenças de opinião não são tratadas adequadamente, conflitos podem se tornar situações extremas, dando espaço para assédios e abusos de poder.

Para promover ambientes de trabalho respeitosos, não toleramos comportamentos ofensivos, intimidadores ou hostis, que possam caracterizar situações de constrangimento, desrespeito e assédio, independentemente de relação hierárquica.

7.1. Assédio moral

O assédio moral é um processo extremo de hostilização no ambiente de trabalho. É identificado pela ocorrência de situações constrangedoras e graves e pela continuidade destas no decorrer do tempo.

Por ser uma situação de violência psicológica extrema, geralmente é acompanhado da vivência intensa de humilhação e constrangimento que afetam a dignidade da pessoa.

Conflitos pontuais, ainda que sejam ríspidos, não podem ser considerados assédio moral, mas também devem ser relatados e acompanhados.

O assédio moral se caracteriza pela perseguição (ação) ou pelo isolamento (omissão), por comportamentos insistentes, ofensivos e rudes, evidentes ou sutis, expressos em palavras, gestos, mensagens escritas ou por procedimentos gerenciais e organizacionais. Pode tanto ser praticado pelo superior hierárquico como por colegas de trabalho, independente da hierarquia.

Exemplos de situações que podem estar presentes em casos de assédio moral:

- ✓ Divulgar resultados negativos da pessoa ou do grupo para que todos vejam,

causando humilhação e vergonha;

- ✓ Atribuir apelidos jocosos às pessoas;

Realizar perguntas insistentes sobre a vida pessoal ou invadir a privacidade, violando e-mails, arquivos e ligações telefônicas.

7.2. Assédio sexual

Situações de assédio sexual ocorrem por atos, insinuações, contatos físicos forçados e convites impertinentes com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função.

Para que seja identificada a prática do assédio sexual, não há necessidade de contato físico entre os envolvidos. Ainda que a situação não configure legalmente a hipótese de assédio sexual, a conduta inadequada pode caracterizar desrespeito grave, constrangimento ilegal e, até mesmo,

Exemplos de situações que podem estar presentes em casos de assédio sexual:

- ✓ “Cantadas” ou insinuações constantes, de cunho sexual ou sensual, sem que a vítima as deseje;
- ✓ Carícias e abordagem maliciosa de conotação sexual;
- ✓ Intimidação, represálias, ameaça de demissão, recusa de promoção ou outras injustiças associadas à negação de convite de natureza sexual;
- ✓ Comentários e piadas de natureza sexual.

8. RESPONSABILIDADE COM A SOCIEDADE

8.1. Pacientes e seus familiares

Visamos preservar a integridade física e emocional dos nossos pacientes e seus familiares, através do acolhimento e do cuidado individualizado e humanizado.

Prezamos pela qualidade, excelência, confiabilidade e eficácia dos serviços prestados.

A saúde dos pacientes está em primeiro lugar e o nosso objetivo é servi-los de forma a atender às suas necessidades e superar as suas expectativas, por meio da

prestação de serviços com segurança, qualidade e profissionalismo.

O HMAA disponibiliza informações claras e transparentes, propiciando uma orientação segura aos pacientes, acompanhantes e familiares. Não é admitido que eventuais insatisfações pessoais ou profissionais sejam manifestadas aos pacientes e seus familiares ou na presença destes. Orienta-se a que tais assuntos sejam tratados diretamente com o seu gestor ou setor responsável, se for o caso.

8.2. Confidencialidade

Também estamos legalmente obrigados a salvaguardar e proteger a privacidade das informações relacionadas aos nossos pacientes. A proteção do sigilo do paciente é levada muito a sério. Discutir ou fornecer informações dos pacientes para alguém que não seja pessoa autorizada é estritamente proibido. Todos devem estar cientes de seu ambiente quando se discute tais informações.

Os registros médicos também são documentos confidenciais, o que significa que eles não podem ser compartilhados, exceto com o consentimento do paciente, ou em outras circunstâncias limitadas. Eles não devem ser fisicamente removidos de seu local clínico, alterados ou destruídos. Nenhum colaborador ou prestador de serviços está autorizado a acessar o registro de um paciente sem uma razão relacionada com o seu legítimo trabalho em exercício. Qualquer solicitação não autorizada ou acesso indevido a registros médicos devem ser relatados ao Departamento Jurídico ou, na falta deste, à Direção Geral.

8.3. Fotografias e vídeos

Respeitando os princípios de privacidade e confidencialidade das informações, o HMAA não autoriza a filmagem ou tirada de fotos em suas dependências, salvo por pessoas devidas e formalmente autorizadas.

8.4. Direitos humanos e não tolerância ao trabalho infantil ou em situação degradante

Os valores do HMAA são incompatíveis com atividades que possam, de qualquer forma, caracterizar trabalho infantil ou escravo ou em condição análoga. Nenhum colaborador poderá contratar trabalho nessa condição, nem direta nem indiretamente. É dever de todos garantir que nossos fornecedores e seus respectivos parceiros não utilizem este tipo de relação.

8.5. Não tolerância a discriminação

O HMAA não tolera atitudes discriminatórias, explícitas ou implícitas, seja ela em função de religião, sexo, gênero, raça, cor, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, idade, necessidades especiais, posição social, opinião política ou qualquer outra distinção. Buscamos assegurar igualdade de oportunidades em todas as nossas práticas, em especial na seleção, promoção e desenvolvimento de nossos Colaboradores.

8.6. Meio ambiente

O HMAA é comprometido com a qualidade e sustentabilidade do meio ambiente. É nosso princípio fundamental respeitar a legislação ambiental, sendo dever de cada um minimizar continuamente o impacto ambiental de seus serviços e operações, devendo sempre ser observadas as seguintes medidas:

- ✓ Providenciar a destinação adequada de resíduos conforme normas internas e exigências legais;
- ✓ Cuidar para que o consumo de água e energia elétrica seja feito de forma racional;
- ✓ Evitar desperdícios de materiais; e
- ✓ Incentivar o processo de reciclagem.

Importante pontuar que todas as disposições deste Código, incluindo as disposições constantes neste item, são aplicáveis aos fornecedores, estando estes sujeitos a rescisão de contrato em caso de violação.

9.7. Responsabilidade das Lideranças

As lideranças possuem dever reforçado de: agir como exemplo de conduta ética; prevenir assédio; estimular ambiente respeitoso; garantir cumprimento do Código; incentivar denúncias de boa-fé; tratar conflitos com imparcialidade; proteger denunciantes; e promover cultura justa.

A omissão da liderança diante de infrações éticas constitui violação deste Código.

9.8 Consentimento livre e esclarecido

O HMAA reconhece o Consentimento Livre e Esclarecido como direito

fundamental do paciente e instrumento indispensável para a prestação de uma assistência ética, segura e centrada na pessoa.

Todo procedimento diagnóstico, terapêutico, cirúrgico, invasivo, anestésico, pesquisa clínica ou qualquer outra intervenção que exija manifestação de vontade deverá ser precedido de informações claras, objetivas, compreensíveis e compatíveis com a capacidade de entendimento do paciente ou de seu representante legal.

O profissional responsável deverá assegurar que o paciente tenha recebido esclarecimentos acerca dos benefícios, riscos, alternativas terapêuticas, possíveis complicações, limitações do tratamento e consequências da recusa, respeitando sua autonomia para decidir.

O consentimento deverá ser obtido de forma livre, sem qualquer tipo de coação, induzimento ou constrangimento, sendo devidamente registrado no prontuário ou formalizado mediante documento específico, quando exigido pela legislação ou pelos protocolos institucionais.

Nos casos de urgência ou emergência, quando houver risco iminente à vida ou à integridade do paciente e impossibilidade de obtenção do consentimento, o atendimento observará a legislação vigente e os princípios éticos aplicáveis.

9.9. Telemedicina, Teleassistência e Telessaúde

O HMAA poderá utilizar recursos de telemedicina, teleassistência e demais modalidades de telessaúde em conformidade com a legislação vigente, observadas as normas dos Conselhos Profissionais, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e dos protocolos institucionais.

Os profissionais deverão garantir: identificação segura dos participantes; confidencialidade das informações; utilização de plataformas autorizadas pela instituição; registro integral do atendimento no prontuário; observância dos limites éticos e técnicos da modalidade assistencial.

É vedada a utilização de aplicativos, equipamentos ou plataformas não autorizadas pelo Hospital para transmissão de informações assistenciais, imagens, exames ou dados pessoais sensíveis de pacientes.

A modalidade remota jamais poderá comprometer a qualidade da assistência ou substituir atendimento presencial quando este for clinicamente necessário.

9.10. Uso ético da inteligência artificial

O HMAA poderá utilizar ferramentas de Inteligência Artificial para apoio às atividades assistenciais, administrativas, educacionais e de gestão, observados os princípios da ética, transparência, segurança, proteção de dados e supervisão humana.

A utilização dessas ferramentas deverá observar os seguintes princípios:

1. Apoio à tomada de decisão, jamais substituindo o julgamento clínico do profissional;
2. Respeito à privacidade e à LGPD;
3. Utilização apenas de sistemas autorizados pela instituição;
4. Validação humana dos resultados produzidos;
5. Rastreabilidade das informações quando tecnicamente possível.

É vedado alimentar sistemas de Inteligência Artificial não autorizados com dados pessoais, informações confidenciais, imagens, exames ou documentos institucionais.

Os profissionais permanecem integralmente responsáveis pelas decisões clínicas e administrativas tomadas no exercício de suas funções, ainda que utilizem ferramentas de Inteligência Artificial como suporte.

9.11. Prontuário eletrônico do paciente

O prontuário constitui documento legal, confidencial e indispensável à continuidade da assistência.

Todos os registros deverão ser realizados de forma clara, objetiva, legível, tempestiva, completa e fidedigna, refletindo fielmente os atos praticados durante a assistência. É vedado: realizar registros falsos; alterar informações sem justificativa técnica; utilizar login ou senha de terceiros; compartilhar credenciais de acesso; acessar prontuários sem necessidade assistencial, administrativa ou legal.

Cada profissional é responsável pela guarda de suas credenciais de acesso e responderá pelo uso indevido decorrente de sua negligência.

O acesso ao prontuário observará rigorosamente os princípios da necessidade, confidencialidade e rastreabilidade.

9.12. Segurança assistencial

A segurança do paciente constitui prioridade institucional e responsabilidade compartilhada entre todos os profissionais.

Todos deverão observar rigorosamente os protocolos institucionais e nacionais de segurança do paciente.

9.12.1 Segunda identificação do paciente

Antes da realização de qualquer procedimento, administração de medicamentos, coleta de exames, transfusão, transporte ou intervenção assistencial deverá ser realizada a identificação segura do paciente mediante conferência de, no mínimo, dois identificadores institucionais.

É vedada a realização de qualquer procedimento quando houver dúvida quanto à correta identificação do paciente.

9.12.2 Cirurgia Segura

Todos os procedimentos cirúrgicos deverão observar integralmente o Protocolo de Cirurgia Segura, incluindo: confirmação da identidade do paciente; confirmação do procedimento; confirmação do sítio cirúrgico; marcação do local quando aplicável; realização do "Time Out"; conferência final de materiais, compressas e instrumentais.

O descumprimento injustificado do protocolo constitui infração ética e disciplinar.

9.12.3. Administração Segura de Medicamentos

Os profissionais deverão observar rigorosamente os protocolos institucionais para administração segura de medicamentos, incluindo, sempre que aplicável, a conferência dos "certos" da administração medicamentosa previstos nas normas institucionais.

Qualquer dúvida deverá ser esclarecida antes da administração.

Erros ou quase falhas deverão ser imediatamente comunicados por meio dos canais institucionais.

9.13. Humanização da assistência

O atendimento prestado pelo HMAA deverá ser pautado no respeito à dignidade humana, acolhimento, empatia, ética, segurança e respeito à autonomia dos pacientes e seus familiares.

Todos os profissionais deverão: tratar pacientes e acompanhantes com cordialidade; respeitar diferenças culturais, religiosas e sociais; preservar privacidade e

intimidade; utilizar linguagem clara e acessível; respeitar manifestações de dor, sofrimento e vulnerabilidade.

É vedada qualquer conduta que exponha pacientes a constrangimentos, humilhações, discriminações ou tratamento desrespeitoso.

9.14. Núcleo De Qualidade e Segurança Do Paciente (NQSP)

O HMAA mantém Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente responsável por coordenar ações voltadas à segurança do paciente através da prevenção de riscos e melhoria contínua da qualidade assistencial.

Todos os colaboradores deverão colaborar com o NQSP, especialmente mediante: cumprimento dos protocolos institucionais; participação em treinamentos; comunicação de incidentes; implementação de ações corretivas; participação em auditorias e avaliações quando solicitado.

A atuação do NQSP possui caráter preventivo, educativo e de melhoria contínua, não substituindo eventual responsabilização decorrente de dolo, fraude ou negligência grave.

9.15. Notificação de incidentes, eventos adversos e vigilâncias

O HMAA incentiva a cultura da segurança e da aprendizagem organizacional mediante a comunicação tempestiva de incidentes assistenciais, sendo garantido a confidencialidade da notificação, caso o profissional escolha.

Todos os profissionais deverão comunicar imediatamente, pelos canais institucionais: eventos adversos; incidentes sem dano; quase falhas (near miss); falhas de processo; riscos identificados durante a assistência.

Também deverão ser comunicadas ocorrências relacionadas à: farmacovigilância; tecnovigilância; hemovigilância; infectovigilância; demais sistemas de vigilância previstos na legislação.

As notificações possuem caráter preventivo e educativo, contribuindo para o aprimoramento contínuo da qualidade e da segurança assistencial.

Nenhum colaborador sofrerá represália por realizar comunicação de boa-fé, sem prejuízo da apuração de responsabilidades quando houver dolo, fraude, negligência grave ou descumprimento deliberado das normas institucionais.

9. NOSSA ATUAÇÃO NO MERCADO

9.1. Fornecedores

Como parceiros no desenvolvimento do nosso negócio, nossos fornecedores estabelecem com o HMAA relações de compromisso mútuo pela construção contínua dos interesses comuns que fortaleçam nossas práticas comerciais e a busca da excelência de nossos serviços, visando sempre a maior eficiência possível.

Os fornecedores e prestadores de serviços da HMAA devem estar alinhados com nossa política interna, agindo em consonância com as normas que regulam o setor de saúde, a segurança e o ambiente de trabalho, o respeito à privacidade, à dignidade e ao tratamento de informações confidenciais.

Toda relação com os fornecedores e demais parceiros do HMAA, deve ser conduzida com critérios objetivos e que visem o melhor para os nossos negócios. Nenhum colaborador poderá atuar de forma a obter vantagem pessoal ou para terceiros no contato com fornecedores. É obrigação de todo colaborador reportar qualquer potencial conflito de interesse ao seu gestor imediato ou à área de Compliance.

As contratações dos fornecedores e prestadores de serviços do HMAA são realizadas levando em conta critérios técnicos e éticos. Os processos de compra são objeto de procedimentos internos, visando garantir o nível de excelência dos serviços prestados a um custo justo.

Os Colaboradores devem pautar suas decisões relativas à contratação observando, cumulativamente, a qualidade, o preço, as condições oferecidas, a necessidade da contratação e a reputação do fornecedor, devendo respeitar as políticas aplicáveis e os processos existentes das áreas competentes, sendo proibido o recebimento de vantagens de qualquer natureza, exceto aquelas especificamente autorizadas pela alta direção do HMAA.

Os Colaboradores do HMAA devem buscar fornecedores que respeitem os princípios e valores da nossa instituição.

As regras e condições contratuais devem ser explícitas, documentadas e cumpridas de acordo com a legislação vigente e com práticas legais de mercado. Vale lembrar que todo e qualquer colaborador que tiver conhecimento da contratação de algum fornecedor que tenha qualquer tipo de relação ou grau de parentesco, incluindo

cônjuges e parentes desses, deve comunicar imediatamente tal fato à área de Compliance para que a mesma avalie se há necessidade de alguma providência, caso seja identificada situação de conflito de interesses.

Assim, toda relação com fornecedores deve ser conduzida conforme os procedimentos internos de solicitação de propostas, seleção, avaliação e escolha com base em quesitos claros, seguindo as diretrizes:

- ✓ Exigir dos fornecedores a observância ao presente Código de Ética;
- ✓ Priorizar fornecedores que tenham implantado Programa de Integridade (Código de Ética);
- ✓ Selecionar os fornecedores com base em critérios objetivos;
- ✓ Selecionar os fornecedores com base na maior qualidade, preço, expertise, maior credibilidade e reputação no mercado.

9.2. Operadoras, planos e seguros de saúde

Nosso relacionamento com as operadoras, seguros e planos de saúde é transparente, respeitoso e de cooperação bilateral, devendo ser observado o presente Código, estabelecendo um ambiente saudável para o desenvolvimento das relações comerciais e para o alinhamento das partes quanto às necessidades dos pacientes.

O prontuário clínico somente será disponibilizado para as operadoras, planos e seguros de saúde para a finalidade exclusiva de auditoria dos lançamentos na conta hospitalar.

No contrato a ser firmado com os convênios deve ser ressaltado o compromisso de manter o sigilo das informações tanto dos pacientes quanto dos aspectos do relacionamento médico, comercial e administrativo a que tiverem conhecimento quando do exercício do acordo de prestação de serviços.

As operadoras, planos e seguros de saúde se obrigam a manter atualizado o cadastro dos seus auditores, informando inclusões e exclusões dos seus quadros, e a prover identificação clara dos seus profissionais que poderão ter acesso aos prontuários clínicos.

9.3. Política de tolerância zero às práticas de corrupção e suborno

O HMAA não tolera qualquer prática de corrupção, seja contra a administração pública nacional ou estrangeira, fornecedores, clientes, ou outros parceiros.

É considerado ato de corrupção ou suborno o recebimento, oferecimento ou promessa de vantagem, de qualquer natureza, em troca de oportunidade que não existiria sem esta prática, ainda que tal vantagem ou oportunidade não tenha se realizado ou que não tenha sido obtido o resultado pretendido.

Os profissionais, Colaboradores e prestadores de serviços do HMAA devem considerar como potencial ato de corrupção tanto a prática descrita acima direcionada à administração pública, quanto com relação a pacientes, fornecedores, clientes ou outros parceiros.

A constatação desta infração sujeitará o profissional, colaborador ou prestador de serviços não apenas às sanções aqui disciplinadas, como também a possíveis ações penais, cíveis e administrativas.

Para informação, a administração pública compreende todos os órgãos e agentes das esferas municipal, estadual e federal, empresas públicas, autarquias, não apenas do Brasil, mas também de outros países.

Nenhum colaborador deverá ceder a pedidos de pagamento para aceleração de procedimentos com a administração pública. Caso o colaborador se depare diante deste tipo de situação, deverá negar a prática e informar o evento, através do Canal de Ética, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Além das disposições deste Código quanto ao tema, o HMAA segue as disposições da Lei Anticorrupção / Lei Brasileira da Empresa Limpa, ou Lei nº 12.846/13, e as diretrizes adotadas internacionalmente para este tema.

Os Colaboradores devem observar as normas e diretrizes específicas do HMAA sobre interação com agentes públicos, doações e patrocínios.

9.4. Contribuições políticas

O HMAA respeita a liberdade e individualidade de seus Colaboradores, razão pela qual respeita a decisão de cada um sobre filiação e contribuição a partidos políticos.

9.5. Doações e patrocínio

As doações realizadas pelo HMAA ou recebidas por esta, independente da finalidade, devem ser atos espontâneos e descomprometidos, realizados de forma transparente e em conformidade com a legislação aplicável, não podendo, portanto, de

forma alguma, gerar quaisquer vantagens ou contrapartida material.

Como regra geral, as doações efetivadas pelo HMAA, dependem de expressa aprovação do Comitê Compliance, devendo, ainda, ter objetivo legítimo e benefício social comprovado. A entidade que vier a receber a doação deverá apresentar documentos que comprovem a sua regularidade (constituição, idoneidade, transparência), os quais deverão ser arquivados, juntamente com evidência da ação social promovida.

Nenhuma doação ou ação de caridade poderá ser realizada por terceiros em nome do ou em referência ao HMAA. As doações (recebidas ou efetuadas) deverão ser devidamente registradas para fins de auditoria.

9.6. Atividades políticas, associativas e comunitárias

Respeitamos o direito do colaborador a ter suas convicções e exercer seu direito de livremente associar-se a um grupo de seu interesse. No entanto, sob nenhuma hipótese, os recursos do HMAA, incluindo materiais ou sua marca, poderão ser utilizados nesta atividade.

O HMAA não admite militância política em suas instalações por parte de seus Colaboradores.

9.7. Concorrência

Acreditamos que a concorrência livre, leal e justa permite a criação de um ambiente de constante melhoria e de mais oportunidades. Desta forma, nossos concorrentes devem ser tratados com os mesmos princípios aqui estabelecidos.

O HMAA é defensor da concorrência leal em todas as suas relações. Por isso, as instituições de saúde similares devem ser tratadas com o mesmo respeito com que o HMAA espera ser tratado.

Nas relações com concorrentes, não será permitido fornecer informações de propriedade do HMAA ou da Associação Iguatuense, mantenedora do hospital, tampouco manter contatos pessoais ou virtuais com a intenção de compartilhar dados sigilosos de qualquer natureza, incluindo dados técnicos, científicos, financeiros, comerciais ou estratégicos.

Quando estivermos avaliando nossos concorrentes, sempre devemos garantir que a informação seja obtida por meios legais, respeitadas as práticas da legislação Antitruste vigente e aplicável e com os mais altos padrões éticos.

9.8. Preceptores, Residentes e Alunos

A relação entre preceptores, residentes e ou alunos devem ser pautadas pelo respeito à autonomia e à dignidade humana, não sendo tolerados atos ou manifestações de prepotência ou violência ou que ponham em risco a integridade física e moral de outros.

Considera-se intolerável:

• Qualquer tipo de envolvimento afetivo entre preceptores, residentes e ou alunos, diferente daqueles relacionados ao processo de ensino e aprendizagem.

• Realizar consultas médicas ou qualquer tipo de atividade de consultoria, em ambiente acadêmico.

• Autopromoção ou divulgação de atividades profissionais, paralelas em ambiente acadêmico, seja em aula ou por meio de abordagem direta aos alunos.

Cabe ao preceptor agir de forma compatível com a moralidade e a integridade acadêmica. O ensino e a avaliação do residente não podem sofrer interferência de interesses pessoais e/ou ideológicos, sendo dever do preceptor manter seu comportamento sempre alinhado com os princípios institucionais do HMAA.

10. CONFORMIDADE LEGAL

Todas as relações do HMAA com pacientes, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, órgãos governamentais e terceiros baseiam-se no cumprimento de todas as normas e regulamentos aplicáveis.

Todos os Colaboradores e Terceiros devem assegurar que exercem suas atividades em estrita observância às normas aplicáveis e às políticas e procedimentos definidos pelo Hospital. Em caso de dúvida, devem buscar o aconselhamento do Departamento Jurídico e Setor de Gestão de Pessoas.

10.1. Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

O HMAA e seus Colaboradores deverão garantir o cumprimento da Lei nº 13.709/2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoas (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), e que visa, em suma, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais.

Portanto, deverão ser observados e respeitados todos os aspectos abordados pela respectiva legislação, em especial a necessidade de consentimento do titular, por escrito e mediante cláusula clara e específica, concordando com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada, além de consentimento específico nos casos de comunicação ou compartilhamento de dados com terceiros.

11. CANAL DE ÉTICA

Para o recebimento de denúncias, internas ou externas, de possíveis desvios de conduta, o HMAA disponibilizará o Canal de Ética.

Recebida a denúncia, o HMAA analisará a necessidade de instauração de inquérito administrativo para apurar os eventos relatados, podendo, inclusive, optar pelo afastamento temporário do denunciado durante as investigações.

Independentemente das medidas administrativas tomadas pelo HMAA, o denunciado, em caso de constatação de desvio de conduta, ainda estará sujeito à aplicação das penalidades previstas em lei.

11.1. Anonimato, confidencialidade e proteção ao denunciante

O HMAA garantirá o anonimato do denunciante, se este assim desejar, salvo ordem de autoridade judicial ou administrativa em contrário. Não será tolerado qualquer tipo de represália contra aqueles que usarem o Canal de Ética.

12. VIOLAÇÕES

As denúncias e os casos de violação das diretrizes contidas neste Código serão levadas ao Comitê de Compliance, observado que, caso seja verificada a participação de membros do Comitê de Compliance, as denúncias e os casos serão reportados a Diretoria Geral para deliberação.

O Comitê de Compliance é a instância interna do HMAA responsável pela observância e aplicação das disposições deste Código.

O Comitê de Compliance promoverá a elaboração e a realização de treinamentos periódicos para os Colaboradores do HMAA, sobre a aplicação das disposições do presente Código, bem como promover sua contínua divulgação interna e externamente, sendo que ao menos uma vez ao ano um treinamento deverá ser realizado.

Também compete ao Comitê de Compliance a análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias a este Código.

13. MEDIDAS DISCIPLINARES

Qualquer colaborador que violar qualquer das disposições deste Código, omitir-se em reportar uma violação conhecida, ou deixar de cooperar com a investigação da denúncia estará sujeito às seguintes sanções disciplinares:

a. Advertência;
b. Suspensão;
c. Demissão sem justa causa; ou
d. Demissão por justa causa.

A aplicação de uma penalidade não depende de outra, sendo possível, por exemplo, a demissão por justa causa sem necessidade de aplicação de qualquer outra penalidade anterior.

Conforme descrito acima, poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência, suspensão, desligamento ou demissão por justa causa. Neste último caso serão respeitados os termos do artigo nº 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem prejuízos do direito do HMAA de pleitear indenização pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes, por meio das medidas legais cabíveis.

Em qualquer hipótese, sendo constatada infração a qualquer disposição do presente Código, o Comitê de Compliance adotará providências imediatas para fazer cessar a irregularidade, para a apuração dos responsáveis envolvidos e para a remediação de eventuais danos ocorridos.

Em caso de dúvida sobre a sua aplicação geral e em situações específicas, entre em contato com a área de Gestão de Pessoas e com o Compliance Officer do Hospital.

Lembre-se que a responsabilidade final em relação a um comportamento ético, em última análise, cabe a você.

14.1. Infrações que configurem violação ética profissional

Quando a infração também configurar possível violação ética profissional, o HMAA poderá comunicar os fatos ao respectivo Conselho Profissional ao qual o infrator esteja vinculado, sem prejuízo das medidas administrativas, trabalhistas, civis e

penais cabíveis.

14. AMBIENTE REGULATÓRIO

Todo Colaborador e/ou Terceiro, conforme o caso, ao receber este Código firmará o “Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade”, constante do Anexo I, por meio do qual tomam conhecimento da existência deste Código, comprometendo-se a zelar por sua aplicação e observância.

15. SIGILO E PROTEÇÃO

O Colaborador e Terceiro assumem o compromisso de manter segredo absoluto e de não transmitir, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, na vigência do seu contrato de trabalho ou posteriormente a ele, independentemente da existência de um contrato ou obrigação formal de confidencialidade, quaisquer informações ou conhecimentos técnicos, administrativos, comerciais ou negociais, inclusive em formato digital, que venham a tomar conhecimento, e tudo o mais que for relacionado com elementos de caráter sigiloso ou confidencial do HMAA ou relacionado ao Hospital, ressalvada a utilização de tais informações ou conhecimentos para o desempenho normal de suas funções.

O HMAA entende como “informação confidencial” toda informação cujo conhecimento à parte receptora decorra de relação empregatícia, contratual ou comercial com o Hospital, tais como as informações de natureza técnica, operacional, econômica, de mercado, comercial, jurídica, contábil, tributária, planos de negócios, business plans, invenções, processos e fórmulas, know-how, designs, algoritmos, projetos, esboços, lista de preços, lista de clientes, lista de fornecedores, arquivos pessoais, dados pessoais, estratégias de mercado, programas de treinamento, procedimentos e resultados de testes, fotografias, plantas, desenhos, conceitos de produto, estudos de marketing, especificações, amostras, (mesmo de equipamentos, ferramentas), relatórios, invenções, ideias, nomes de clientes, vendedores, representantes e/ou distribuidoras, informações de preço, salário, rede corporativa, código-fonte, sistemas em geral, transferências de arquivos por meios eletrônicos (chat, correios de arquivos, pen-drives, HD externo), atribuições de trabalho e capacidade, vinculadas e/ou registradas por qualquer meio físico, auditivo ou visual ou qualquer outra informação que esteja relacionada direta ou indiretamente às atividades do HMAA.

Não são consideradas informações confidenciais aquelas informações que já forem de domínio público à época em que tiverem sido reveladas, passarem a ser de domínio público (sem que a divulgação tenha sido efetuada em violação às obrigações ora assumidas) ou que eram de domínio da parte receptora anteriormente à sua disponibilização, desde que tais informações confidenciais não tenham sido obtidas sob a condição de confidencialidade.

16. RELACIONAMENTOS EXTERNOS

16.1. Relacionamento externo – clientes públicos

Com base na Lei Anticorrupção, Lei de Licitações, Lei de Improbidade Administrativas, dentre outras normas correlatas, o relacionamento com entes públicos observará as seguintes diretrizes:

- ✓ As propostas e contratos serão conduzidos estritamente como previsto na Lei de Licitações e Contratos Públicos;
- ✓ Nenhuma vantagem, proposta ou contatos adicionais serão tolerados.

16.2. Relacionamento externo – concorrentes

Com Toda conduta e tomada de decisão deve priorizar o cliente, pautado na ética e transparência. Sob este alicerce, não será tolerada qualquer conduta que caracterize concorrência desleal e anticompetitiva, tais como:

- ✓ Combinação de preços;
- ✓ Divisão de clientes e mercado;
- ✓ Uso de informações privilegiadas;
- ✓ Práticas de Dumping, Tipping ou Antitruste.

17. CULTURA DE INTEGRIDADE

O compromisso com a ética depende da atuação de todos.

O HMAA promove cultura baseada em: transparência; responsabilidade; respeito; segurança do paciente; melhoria contínua; aprendizagem organizacional; prevenção de riscos; conformidade legal; e sustentabilidade.

O relato de erros, incidentes e oportunidades de melhoria constitui ferramenta de fortalecimento institucional e não deve ser confundido com punição automática, sendo valorizada a cultura de aprendizado e prevenção, sem prejuízo da responsabilização nos casos de dolo, fraude ou negligência grave.

18. DÚVIDAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO

O descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas neste Código ou em seus Anexos, como também das políticas, legislação e normatização aplicáveis, deverá ser levado ao conhecimento e apreciação da área de Departamento Pessoal, Gestão de Pessoas e Gestão de Compliance, de acordo com os procedimentos estabelecidos por este Código, seja pela própria pessoa responsável pelo descumprimento, seja por seus supervisores ou colegas de trabalho.

Adicionalmente, se comprovado o descumprimento das regras aqui vigentes, será considerado infração contratual, sujeitando seu infrator às penalidades cabíveis neste Código e na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor (“Código Civil”).

Á partir de denúncias realizadas, haverá apuração dos fatos, e caso haja infrações detectadas, serão aplicadas ao infrator: medidas educativas, corretivas e/ou punitivas adequadas (medidas disciplinares), de maneira tempestiva e justa.

Quanto às medidas disciplinares, serão adotadas: advertência verbal, advertência escrita, suspensão, transferência de setor, demissão e até demissão por justa causa, em caso dos colaboradores do HMAA.

E em caso de parceria com terceirizados, e ou fornecedores a rescisão do contrato por justa causa.

19. DÚVIDAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO

Qualquer pessoa, em qualquer situação de dúvida quanto ao conteúdo deste Código, bem como sobre o seu cumprimento, deverá:

- ✓ Procurar orientação quanto à conduta correta, uma vez que este Código é incapaz de prever todas as situações que possam eventualmente surgir.
- ✓ O setor de Recurso Humanos junto a direção est~so prontod para lidar com os desafios propostos e buscará orientar e esclarecer de maneira ética, imparcial e transparente todas as questões suscitadas.

20. PRINCIPAIS DÚVIDAS E RESPOSTAS

1) Sou obrigado a ler o presente Código de Ética e a frequentar os treinamentos de capacitação? Sim, a sua não observância será considerada

falta grave, com efeitos trabalhistas.

2) Os consultores externos e representantes comerciais devem seguir o presente código? Sim. Todos os colaboradores diretos e indiretos devem estar cientes, serem treinados e aptos a cumprir integralmente o presente Código.
3) Não conheço a lei sobre o caso, posso alegar que a desconhecia? Não. O desconhecimento da lei não o isenta das responsabilidades perante a empresa, civis e penais no caso de descumprimento.
4) Toda conduta amparada em lei é ética? Não. Em alguns casos, apesar de não ter alguma vedação legal, algumas condutas podem ser antiéticas.
5) Posso receber presentes de fornecedores? Não. Toda e qualquer vantagem oferecida pelos fornecedores deve passar pelo Comitê de Compliance. Nenhum colaborador pode receber pessoalmente presentes, viagens ou quaisquer vantagens diretamente dos fornecedores, exceto pequenos brindes limitados ao valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais).
6) Posso indicar amigos e parentes para a seleção de fornecedores ou seleção para o quadro de funcionários? Sim, desde que você não seja o recrutador, bem como eles iniciem o processo de seleção no padrão estabelecido pelo setor de Gestão de Pessoas.
7) Pelo relacionamento próximo, posso indicar parentes e amigos para emprego em um dos fornecedores? Não. A contratação de um amigo ou parente por um fornecedor pode gerar uma expectativa e um compromisso tácito de retribuição, o que é vedado por este código.
8) O que é considerado assédio moral? O Assédio Moral ocorre quando uma conduta expõe o colaborador a situações humilhantes, e pode ser configurada diante de condutas inaceitáveis e abusivas, como por exemplo: piadas pejorativas, cobranças exorbitantes a metas, exposição ao ridículo em frente aos colegas.
9) Posso fazer piadas no ambiente de trabalho? Toda piada que possua conotação pejorativa ou não apreciada às condições sociais, de cor, gênero, opção sexual, origem, raça, idade, religião, estado civil ou condição física deve ser banida, sob pena descumprimento ao presente código.
10) O que é considerado assédio sexual? O Assédio Sexual ocorre quando houver alguma investida não consentida e não tolerada de cunho sexual, por

meio de conduta inadequada à relação de trabalho, verbal ou física. Por exemplo: chantagens com o intuito sexual, piadas pejorativas e de cunho sexual, convites insistentes sem consentimento com cunho sexual, toques inadequados, intencionais não acidentais com caráter sexual.

11) Somente mulheres podem ser assediadas sexualmente? Não, pode ocorrer assédio de uma mulher sobre o homem ao utilizar de seu poder hierárquico, chantageia para obter favores sexuais.
12) Então não é permitido convidar outro colaborador (a) para sair? Nada impede que colaboradores se relacionem em suas vidas privadas. Mas devemos lembrar que um convite íntimo tem duas possibilidades de resposta: sim ou não. Se você receber um “não”, insistir e passar a constranger a (o) colega, esta conduta pode ser considerada assédio sexual.
13) Posso ter um relacionamento amoroso com um colega de trabalho? Sim, desde observadas as regras de bom senso, produtividade e sigilo de informações da empresa, não sendo permitida a manutenção de qualquer hierarquia entre os cônjuges.
14) Quais são meus direitos trabalhistas? Todos os direitos trabalhistas do colaborador podem ser consultados com o Setor de Departamento Pessoal, este estará embasado na CLT – Decreto Lei nº 5.452/1943, bem como na Convenção Coletiva da Categoria.
15) Quais são os direitos do paciente? Todo paciente tem o direito de ser respeitado como consumidor e deve ter todas as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90 respeitada, as quais devem ser conhecidas e praticadas por todos os colaboradores.
16) Posso conversar sobre o meu trabalho? Sim, condicionado à manutenção do sigilo industrial e de confidencialidade dos dados do paciente, bem como seu atendimento.
17) O que é sigilo industrial? É a manutenção do segredo sobre os procedimentos e métodos interno da instituição, ou seja, senhas, conteúdo, preços, estratégias, projetos, planos, atividades, métodos, programas e informações da empresa não podem ser divulgadas, compartilhadas ou mencionadas externamente ao setor vinculado.
18) Posso utilizar livremente a rede internacional de computadores da empresa? Não. O uso é restrito às finalidades e necessidades relacionadas às

atividades. A utilização de sistemas, redes ou conteúdo não autorizados configura uma infração ética.

19) Preciso ter algum cuidado ao desenvolver, manejar ou utilizar sistemas, softwares ou aplicativos online? Com a instituição do Marco Civil da Internet bem como a Lei de Proteção de Dados, todos devem observar desde já as diretrizes, limites e procedimentos previstos na Lei 13.709/18 que regulamenta a Proteção de Dados Pessoais e da Lei nº 12.965/14 que regulamenta o Marco Civil da Internet.

20) O que acontece caso eu não denuncie uma conduta não ética? Aquele que conhece uma conduta não ética e deixa de denunciar, pode ser chamado a responder pelos danos e prejuízos causados pela conduta, bem como, a responder igualmente pelas medidas coercitivas aplicadas àquele que agiu erroneamente.

21) Preciso ter prova para fazer uma denúncia? Não. Mas caso ao final do processo de tratamento se evidencie comprovadamente que a denúncia tinha por intuito difamar ou prejudicar um colega, as sanções aplicáveis ao descumprimento do presente código poderão ser aplicadas.

HMAA
Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo

TERMO DE COMPROMISSO DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Eu, _____,

CPF nº _____, declaro para os devidos fins que:

1. Recebi por meio impresso uma versão atualizada do Código de Ética e Conduta ("Código") do Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo -HMAA, bem como a versão completa, em meu WhatsApp pessoal, no celular número: (____)_____, cujas regras e políticas me foram previamente explicadas e em relação às quais tive oportunidade de tirar todas as dúvidas existentes, tendo ainda lido e compreendido todas as diretrizes estabelecidas no mesmo, **comprometendo-me a observar integralmente todas as disposições dele constantes no desempenho de minhas funções, dando total conhecimento da existência deste Código**.

2. Tenho absoluto conhecimento sobre o teor do Código e comprometo-me a observá- lo integralmente, em todos os seus termos.

3. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente a Instituição, conforme procedimentos descritos no Código, qualquer fato que eu venha a ter conhecimento que possa gerar algum risco para a imagem da Companhia.

4. A partir desta data, a não observância do Código poderá implicar a caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades cabíveis, inclusive desligamento ou demissão por justa causa ou, sendo eu representante de uma empresa terceira ou tenha com a unidade um contrato jurídico, terem estes vínculos suspensos, glosados ou totalmente cancelados.

5. As regras estabelecidas no Código não invalidam nenhuma disposição do contrato de trabalho, que igualmente me foi fornecido, ou de qualquer outra regra estabelecida pelo HMAA, mas apenas servem de complemento e esclarecem como lidar com determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional.

Iguatu – CE, _____de _____de 20____.

_____
(assinatura)